

Decreto 3504; Decreto 1200/3504

APRUEBA MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLÉN
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN

Fecha Publicación: 25-AGO-2017 | Fecha Promulgación: 11-AGO-2017

Tipo Versión: Única De : 25-AGO-2017

Url Corta: <https://bcn.cl/3plcs>



APRUEBA MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE PEÑALOLÉN

Peñalolén, 11 de agosto de 2017.- Hoy se ha decretado lo siguiente:
Núm. 1.200/3.504.

Vistos:

Lo dispuesto por la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto, refundido, coordinado y sistematizado se encuentra contenido en el DFL N° 1, de 2006, del Ministerio del Interior; el DFL N° 458 de 1975, que aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su Ordenanza General; el decreto N° 55 (Minvu), de fecha 28.04.1989, publicado en el Diario Oficial de fecha 27.07.1989; el PRMS 94, aprobado por resolución del GORE N° 20 de fecha 6.10.1994, publicada en el Diario Oficial con fecha 4.11.1994, lo dispuesto por esta Alcaldía.

Considerando:

- a. El proyecto "Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado: Extensión del Límite Urbano, Peñalolén Nuevo";
- b. La Instrucción N° 268, de fecha 11.08.2016, en la que consta que el H. Concejo Municipal de Peñalolén tomó conocimiento del proyecto "Modificación al Plan Regulador Comunal, Extensión Límite Urbano, Peñalolén Nuevo", y aprueba el inicio al proceso de modificación del Plan Regulador Comunal y el desarrollo de los estudios correspondientes, asimismo aprueba el envío de la solicitud de postergación selectiva de permisos de edificación a la Seremi Minvu con el fin de obtener su aprobación, en Sesión Ord. N° 132 de fecha 11.08.2016;
- c. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, mediante el cual da fe que el H. Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 132 de fecha 11.08.2016, aprobó por unanimidad dar inicio a los estudios para la modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén.
- d. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, mediante el cual da fe que el H. Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 132 de fecha 11.08.2016, aprobó por unanimidad el inicio al proceso de la modificación al Plan Regulador comunal de Peñalolén.
- e. El decreto alcaldicio N° 1.200/3.721 de fecha 12.08.2016 que encomienda la elaboración de los estudios correspondientes al proyecto: "Incorporación de Área Urbana Comunal y disminución de Normas Urbanísticas (Altura y Densidad), Sector Peñalolén Nuevo", al Departamento de Asesoría Urbana dependiente de la Secretaria Comunal de Planificación.
- f. El Ord. Alcaldicio N° 1.200/856, de fecha 05.12.2016, mediante el cual la Alcaldesa de la Municipalidad de Peñalolén remite al Sr. Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo antecedentes técnicos para revisión preliminar del proyecto "Extensión del Límite Urbano-Peñalolén Nuevo";
- g. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, mediante el cual da fe del hecho de haber enviado 78 cartas certificadas a diferentes organizaciones territoriales para la Primera Audiencia Pública de la Modificación al Plan

Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano - Peñalolén Nuevo, a realizarse el día 29.09.2016;

h. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, que certifica el hecho de haberse realizado dos publicaciones en el diario Las Últimas Noticias, los días 22 y 26 de septiembre del año 2016, invitando a participar en la Primera Audiencia Pública de la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano - Peñalolén Nuevo, a realizarse el día 29.09.2016;

i. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, que acredita que el día 29.09.2016, en el marco del proceso de participación ciudadana, se realizó la Primera Audiencia Pública de la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano - Peñalolén Nuevo;

j. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, que acredita el hecho de haberse realizado dos publicaciones en el diario Las Últimas Noticias, los días 8 y 11 de octubre del año 2016, invitando a participar en la Exposición al Público de la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano - Peñalolén Nuevo, a realizarse entre el 12.10.2016 y el 10.11.2016, ambas fechas incluidas;

k. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, que acredita el hecho de haberse realizado dos publicaciones en el diario Las Últimas Noticias, los días 25 y 30 de noviembre del año 2016, extendiendo la Exposición al Público de la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano - Peñalolén Nuevo, a realizarse entre el 25.10.2016 y el 19.12.2016, ambas fechas incluidas;

l. El certificado de la Secretaria Municipal, que acredita la realización de la exposición al público de la Memoria Explicativa, Texto Resolutivo y planos relativos al proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano - Peñalolén Nuevo, entre el 12.10.2016 y el 19.12.2016, ambas fechas incluidas;

m. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, que acredita el envío de 81 cartas certificadas a diferentes organizaciones territoriales y vecinos de la comuna, invitándolos a participar en la Segunda Audiencia Pública de la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano - Peñalolén Nuevo, a realizarse el día 04.01.2017;

n. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, que acredita el hecho de haberse publicado en el diario Las Últimas Noticias, los días 29 de diciembre de 2016 y 2 de enero de 2017, la invitación a participar en la Segunda Audiencia Pública para la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano - Peñalolén Nuevo a realizarse el día 04.01.2017 y la recepción de observaciones por escrito a realizarse hasta el día 20.01.2017;

o. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, mediante el cual acredita que en el marco del proceso de participación ciudadana de la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano - Peñalolén Nuevo, con fecha 04.01.2017 se realizó la Segunda Audiencia Pública de consulta;

p. La Instrucción N° 53, de fecha 26.01.2017, de la Secretaría Municipal de Peñalolén, que transcribe el acuerdo del Honorable Concejo Municipal de esta comuna, adoptado en Sesión Extraordinaria N° 1, de 26.01.2017, que aprueba la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano, Peñalolén Nuevo, y da respuesta a las observaciones recibidas;

q. El decreto alcaldicio N° 1.200/842, de fecha 22.02.2017, mediante el cual se establece lo aprobado por el H. Concejo Municipal en relación a la Propuesta de Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, Extensión del Límite Urbano, Peñalolén Nuevo en los términos expuestos en la Sesión Extraordinaria N° 1 celebrada el 26.01.2017;

r. El certificado de la Secretaria Municipal de Peñalolén, mediante el cual acredita que en el marco del proceso de participación ciudadana de la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano -

Peñalolén Nuevo, se recibió un total de 26 cartas con observaciones y sugerencias a la propuesta, y que dichas cartas fueron contestadas mediante Ord. alcaldicio a los respectivos remitentes;

s. El Ord. Alcaldicio N°1.200/81, mediante el cual se remiten al Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, los antecedentes relativos a la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano, Peñalolén Nuevo para su revisión oficial;

t. El Ord. N° 1894, de fecha 04.05.2017, de la Secretaría Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, que informa observaciones al proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado: Extensión del Límite Urbano, Peñalolén Nuevo y solicita antecedentes para revisión oficial;

u. El Ord. alcaldicio N° 1.200/167, de fecha 31.05.2017, dirigido al Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo que subsana observaciones al proyecto de Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado: Extensión del Límite Urbano, Peñalolén Nuevo;

v. El Ord. N° 3 218, de fecha 31.07.2017, del Secretario Ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual se emite el informe técnico favorable sobre los antecedentes administrativos y técnicos que conforman el proyecto Modificación al Plan Regulador de Peñalolén, Ampliación Límite Urbano, Peñalolén Nuevo.

Decreto:

1.- Apruébese el texto de la Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, denominado Extensión del Límite Urbano, Peñalolén Nuevo, en el sentido de incorporar a la Ordenanza Local publicada en el Diario Oficial con fecha 28.04.1989 y sus modificaciones posteriores, de acuerdo a lo graficado en los planos MPRC-PN-01 (escala 1:10000) y MPRC-PN-02 (escala 1:10000), en los cuales se modifican las condiciones técnico-urbanísticas, en los términos del siguiente texto resolutivo:

Artículo único: Modifícase el Plan Regulador Comunal de Peñalolén, aprobado por decreto N° 55 (Minvu), de fecha 28.04.1989, publicado en el Diario Oficial de fecha 27.07.1989 y sus modificaciones posteriores, en el sentido de efectuar modificaciones a los artículos 1°; 2°; 6°; 28°; 29°; 30° y 31° del texto de la Ordenanza; todo lo anterior complementado con lo graficado en los planos MPRC-PN-01 y MPRC-PN-02 confeccionados a escala 1:10.000 por la Municipalidad de Peñalolén, que por este acto se aprueban y que modifican el Plano P-R-C-P-86, láminas 1 y 2 en el área de la presente modificación definida por las líneas poligonales 2-2A'-2B'-2C'-2D'-2E'-2b-2a-2 "Sector Peñalolén Nuevo Norte" y 5e-5d-5c-5q-6'-7'-7-6-5e. "Sector Peñalolén Nuevo Sur".

El detalle de la presente Modificación al Plan Regulador Comunal es el siguiente:

1. Modifícase en el artículo 1°, Capítulo I, Disposiciones Generales lo siguiente:

. Reemplácese la expresión "el Plano P-R-C-P-86, láminas 1 y 2, en adelante el Plano, y que complementan la información gráfica contenida en él.", por la siguiente nueva expresión: "el Plano P-R-C-P-86, láminas 1 y 2, y sus modificaciones, en adelante el Plano, y que complementan la información gráfica contenida en éstos".

2. Modifícase en el artículo 2°, Capítulo I, Disposiciones Generales lo siguiente:

. Reemplácese la expresión "la poligonal cerrada que une los puntos 1 y 8 graficados en el Plano, cuya descripción se indica en el Artículo 6 de la presente Ordenanza", por la siguiente nueva expresión "las líneas poligonales cerradas cuya descripción de vértices se incluyen en el Artículo 6° de esta ordenanza local".

3. Modifícase en el artículo 6°, Capítulo II, Descripción del Límite Urbano lo siguiente:

. Reemplácese a continuación del primer inciso, la tabla de descripción del límite urbano:

PUNTO	DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
1	Intersección del eje de Av. Américo Vespucio con el eje de Av. José Arrieta.		
		1-2	Línea irregular que corresponde al eje de Av. José Arrieta y que une los puntos 1 y 2.
2	Intersección del eje de Av. José Arrieta con el costado oriente de calle Álvaro Casanova.		
		2-2A	Línea recta que corresponde al costado oriente de Álvaro Casanova y une los puntos 2 y 2A.
2A	Intersección del costado oriente de calle Álvaro Casanova con el costado norte de la prolongación al oriente de Av. Grecia.		
		2A-2B	Línea recta que corresponde al costado norte de la prolongación al oriente de Av. Grecia y une los puntos 2A y 2B.

2B	Intersección del costado norte de Av. Grecia, en su prolongación al oriente, con un punto a 170,76 metros desde el costado oriente de la calle Álvaro Casanova.		
		2B-2C	Línea recta que corresponde al costado oriente del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A y que une los puntos 2B y 2C.
2C	Intersección del deslinde oriente con el deslinde sur del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A, a 318,46 metros al sur del punto 2B.		
		2C-2D	Línea recta que corresponde al costado oriente del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A y que une los puntos 2C y 2D.
2D	Intersección de los deslindes poniente y sur del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A, a 156,46 metros desde el punto 2C.		
		2D-2E	Línea recta que corresponde a parte del costado poniente del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A y que une los puntos 2D y 2E.
2E	Punto situado en el poniente del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A a 79,59 metros hacia el norte del punto 2D.		
		2E-3	Línea recta de 190,46 metros que corresponde a parte del costado poniente del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A y que une los puntos 2E y 3.
3	Intersección del costado oriente de calle Álvaro Casanova con el costado sur de la prolongación al oriente de Av. Grecia.		
		3-4	Línea recta que corresponde al costado sur de Av. Grecia que une los puntos 3 y 4.
4	Intersección del costado sur de Av. Grecia con el costado oriente de Av. Las Perdices, proyectada.		
		4 – 5a	Línea sinuosa que corresponde al costado oriente de Av. Las Perdices y que unen los puntos 4 y 5a.
5a	Intersección del costado oriente de Avda. Las Perdices, con el costado norte de calle Antupirén.		
		5a-5b	Costado norte de calle Antupirén entre los puntos 5a y 5b.
5b	Intersección del costado norte de calle Antupirén, con el costado oriente de Avda. Álvaro Casanova.		
		5b-5f	Costado oriente de Avda. Álvaro Casanova entre los puntos 5b y 5f.
5f	Intersección del Límite Urbano vigente en el tramo 5c-5b a una distancia de 313,79 al Sur del punto 5b, con parte del deslinde Norte del Lote 4 con el Lote 6 graficado en el plano de Subdivisión N°361 aprobado por resolución N°361, de fecha 15-5-1996, de la Municipalidad de Peñalolén y archivado en el C.B.R. de Santiago bajo el N° 36.197, de fecha 5 de Septiembre de 1996.		
		5f-5g	Línea recta que une los puntos 5f y 5g.
5g	Corresponde y coincide con el punto O del plano de Subdivisión citado precedentemente.		

		5g-5h	Línea quebrada de 95,39 m de longitud que une los puntos 5h y 5g y que coincide en parte con el deslinde Oriente del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5h	Corresponde y coincide con el punto P del plano se Subdivisión citado precedentemente.		
		5h-5i	Línea recta de 188,92 m de longitud que une los puntos 5i y 5h y que coincide en parte con el deslinde Nor-oriental del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5i	Corresponde y coincide con el punto Q del plano se Subdivisión citado precedentemente.		
		5i-5j	Línea curva de 126,16 m de longitud que une los puntos 5j y 5i y que coincide en parte con el deslinde Oriente del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5j	Corresponde a la intersección del deslinde Norte parcial entre el Lote 3 y Lote 4 del plano de Subdivisión citado precedentemente con el borde norte del área de remoción en masa definida en el PRMS según lámina N°1A6 plano RM-PRM-93/1A6 (Código O12).		
		5j-5k	Línea sinuosa de 639,01 m. que une los puntos 5k y 5j y que coincide en parte con el borde Norte del área de remoción en masa definida en el PRMS según Lámina 1A6 Plano RM-PRM 93/1A6 (Código O12).
5k	Corresponde a la intersección del tramo I'-Z del plano de Subdivisión citado precedentemente con el Borde Norte del área de remoción en masa.		
		5k-5l	Línea recta de 60,34m de longitud que une los puntos 5l y 5k, que coincide con parte del deslinde Norte del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5l	Corresponde y coincide con el punto I' del plano se Subdivisión citado precedentemente.		
		5l-5m	Línea recta de 123,04 m de longitud que une los puntos 5n y 5l, que coincide con parte del deslinde oriente del Lote 6 con el Lote 5 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5m	Corresponde y coincide con el punto AA del plano se Subdivisión citado precedentemente.		
		5m-5n	Línea recta de 16,54 m de longitud que une los puntos 5n y 5m, que coincide con parte del deslinde Norte del Lote 5, según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5n	Corresponde y coincide con el punto BB del plano se Subdivisión citado precedentemente.		
		5n-5ñ	Línea curva de 204,00 m de longitud que une los puntos 5o y 5n y que coincide con parte del deslinde Oriente del Lote 5, según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5ñ	Corresponde y coincide con el punto I del plano se Subdivisión citado precedentemente.		

		5ñ-5o	Línea recta quebrada de 106,80 m de longitud que une los puntos 5v y 5u y que coincide con parte del deslinde Oriente entre los Lotes 4, 2 y 5, según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5o	Corresponde y coincide con el punto J del plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5o-5p	Línea recta quebrada de 139,34 m de longitud que une los puntos 5p y 5o y coincide con parte del deslinde Oriente del Lote 4, con el Lote 2 y 5 según plano de Subdivisión anterior citado precedentemente.
5p	Corresponde y coincide con el punto I' del Plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5p-5q	Línea sinuosa de 207,44 m de longitud que une los puntos 5q y 5p y que coincide con parte del deslinde Oriente del Lote 4 con el Lote 2, según plano de Subd. Citado precedentemente.
5q	Intersección de la línea oficial Sur de Avda. Diagonal Los Presidentes con prolongación hacia el sur del deslinde Oriente del lote 4 con el lote 2. Según plano de subdiv. aprobado por resolución N°361, de fecha 15-5-1996, de la Municipalidad de Peñalolén y archivado en el C.B.R. de Santiago bajo el N° 36.197, de fecha 5 de Septiembre de 1996.		
		5q-5c	Línea recta de 798,91 m que une los puntos 5c y 5q y que coincide con la línea Oficial Sur de Avda. Diagonal Los Presidentes.
5c	Intersección del costado Oriente de Avda. Álvaro Casanova con el costado sur de Avda. Diagonal Los Presidentes.		
		5c-5d	Costado sur de Avda. Diagonal de Los Presidentes entre los puntos 5c y 5d.
5d	Intersección del costado sur de Avda. Diagonal Los Presidentes con el costado poniente de Avda. Las Perdices.		
		5d-5e	Costado poniente de la Avda. las Perdices entre los puntos 5d y 5e.
5e	Intersección del costado poniente de Avda. Las Perdices y el costado sur de calle Antupirén.		
		5e-6	Línea recta que corresponde al costado sur de calle Antupirén (Camino Vecinal Las Parcelas) y que une los puntos 5e y 6.
6	Intersección del costado sur de calle Antupirén con el costado oriente de Av. Consistorial proyectada.		
		6-7	Línea irregular que corresponde al costado oriente de Av. Consistorial proyectada y que une los puntos 6 y 7.
7	Intersección del costado oriente de Av. Consistorial proyectada con el eje de Av. Departamental.		
		7-8	Línea irregular que corresponde al eje de Av. Departamental y que une los puntos 7 y 8.
8	Intersección del eje de Av. Departamental con el eje de Av. Américo Vespucio.		
		8-1	Línea irregular que corresponde al eje de Av. Américo Vespucio y que une los puntos 8 y 1.

Por siguiente nueva tabla de descripción:

.

PUNTO	DESCRIPCIÓN DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCIÓN DEL TRAMO
1	Intersección del eje de Av. Américo Vespucio con el eje de Av. José Arrieta.		
		1-2A'	Línea irregular que corresponde al eje de Av. José Arrieta y que une los puntos 1 y 2A'.
2A'	Intersección del eje de Av. José Arrieta y el Eje del Canal Las Perdices.		
		2A' -2B'	Línea irregular que corresponde al Eje del Canal Las Perdices y que une los puntos 2A' -2B'.
2B'	Intersección del eje del Canal Las Perdices y el eje de la Calle Talinay.		
		2B' -2C'	Línea irregular que corresponde al eje de la Calle Talinay y su proyección, que une los puntos 2B' -2C'.
2C'	Intersección de la proyección del eje de la Calle Talinay con la línea correspondiente a la Cota 900.		
		2C' -2D'	Línea Irregular que corresponde a la cota 900 y une los puntos 2C' -2D'.
2D'	Intersección de la línea que corresponde a la Cota 900 y el eje del ramal norte de la Quebrada Lo Hermida (O12).		
		2D' -2E'	Línea irregular que corresponde al eje del ramal norte de la Quebrada Lo Hermida (O12) y que une los puntos 2D' -2E'.
2E'	Intersección del eje del ramal norte de la Quebrada Lo Hermida (O12) y el actual límite Urbano Comunal.		
		2E' -2C	Línea recta que une los puntos 2E' -2C.
2C	Intersección del deslinde oriente con el deslinde sur del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A, a 318,46 metros al sur del punto 2B descrito en el plano MPRCP-2/2004.		
		2C-2D	Línea recta que corresponde al costado oriente del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A y que une los puntos 2C y 2D.
2D	Intersección de los deslindes poniente y sur del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A, a 156,46 metros desde el punto 2C, descrito en el plano MPRCP-2/2004.		
		2D-2E	Línea recta que corresponde a parte del costado poniente del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A y que une los puntos 2D y 2E.
2E	Punto situado en el poniente del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A a 79,59 metros hacia el norte del punto 2D, descrito en el plano MPRCP-2/2004.		
		2E-3	Línea recta de 190,46 metros que corresponde a parte del costado poniente del polígono 2A-2B-2C-2D-2E-3-2A y que une los puntos 2E y 3.
3	Intersección del costado oriente de calle Álvaro Casanova con el costado sur de la prolongación al oriente de Av. Grecia.		
		3-4	Línea recta que corresponde al costado sur de Av. Grecia que une los puntos 3 y 4.
4	Intersección del costado sur de Av. Grecia con el costado oriente de Av. Las Perdices, proyectada.		

		4 – 5a	Línea sinuosa que corresponde al costado oriente de Av. Las Perdices y que unen los puntos 4 y 5a.
5a	Intersección del costado oriente de Avda. Las Perdices, con el costado norte de calle Antupirén.		
		5a-5b	Costado norte de calle Antupirén entre los puntos 5a y 5b.
5b	Intersección del costado norte de calle Antupirén, con el costado oriente de Avda. Álvaro Casanova.		
		5b-5f	Costado oriente de Avda. Álvaro Casanova entre los puntos 5b y 5f.
5f	Intersección del Límite Urbano vigente en el tramo 5c-5b a una distancia de 313,79 al Sur del punto 5b, con parte del deslinde Norte del Lote 4 con el Lote 6 graficado en el plano de Subdivisión N°361 aprobado por resolución N°361, de fecha 15-5-1996, de la Municipalidad de Peñalolén y archivado en el C.B.R. de Santiago bajo el N° 36.197, de fecha 5 de Septiembre de 1996.		
		5f-5g	Línea recta que une los puntos 5f y 5g.
5g	Corresponde y coincide con el punto O del plano se Subdivisión citado precedentemente.		
		5g-5h	Línea quebrada de 95,39 m de longitud que une los puntos 5h y 5g y que coincide en parte con el deslinde Oriente del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5h	Corresponde y coincide con el punto P del plano se Subdivisión citado precedentemente.		
		5h-5i	Línea recta de 188,92 m de longitud que une los puntos 5i y 5h y que coincide en parte con el deslinde Nor-oriental del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5i	Corresponde y coincide con el punto Q del plano se Subdivisión citado precedentemente.		
		5i-5j	Línea curva de 126,16 m de longitud que une los puntos 5j y 5i y que coincide en parte con el deslinde Oriente del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5j	Corresponde a la intersección del deslinde Norte parcial entre el Lote 3 y Lote 4 del plano de Subdivisión citado precedentemente con el borde norte del área de remoción en masa definida en el PRMS según lámina N°1A6 plano RM-PRM-93/1A6 (Código O12).		
		5j-5k	Línea sinuosa de 639,01 m. que une los puntos 5k y 5j y que coincide en parte con el borde Norte del área de remoción en masa definida en el PRMS según Lámina 1A6 Plano RM-PRM 93/1A6 (Código O12).
5k	Corresponde a la intersección del tramo I'-Z del plano de Subdivisión citado precedentemente con el Borde Norte del área de remoción en masa.		

		5k-5l	Línea recta de 60,34m de longitud que une los puntos 5l y 5k, que coincide con parte del deslinde Norte del Lote 4 con el Lote 6 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5l	Corresponde y coincide con el punto I' del plano de Subdivisión N°361, aprobado por resolución N°361, de fecha 15-5-1996, de la Municipalidad de Peñalolén y archivado en el C.B.R. de Santiago bajo el N° 36.197, de fecha 5 de Septiembre de 1996.		
		5l-5m	Línea recta de 123,04 m de longitud que une los puntos 5n y 5l, que coincide con parte del deslinde oriente del Lote 6 con el Lote 5 según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5m	Corresponde y coincide con el punto AA del plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5m-5n	Línea recta de 16,54 m de longitud que une los puntos 5n y 5m, que coincide con parte del deslinde Norte del Lote 5, según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5n	Corresponde y coincide con el punto BB del plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5n-5ñ	Línea curva de 204,00 m de longitud que une los puntos 5o y 5n y que coincide con parte del deslinde Oriente del Lote 5, según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5ñ	Corresponde y coincide con el punto I del plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5ñ-5o	Línea recta quebrada de 106,80 m de longitud que une los puntos 5v y 5u y que coincide con parte del deslinde Oriente entre los Lotes 4, 2 y 5, según plano de Subdivisión citado precedentemente.
5o	Corresponde y coincide con el punto J del plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5o-5p	Línea recta quebrada de 139,34 m de longitud que une los puntos 5p y 5o y coincide con parte del deslinde Oriente del Lote 4, con el Lote 2 y 5 según plano de Subdivisión anterior citado precedentemente.
5p	Corresponde y coincide con el punto I' del Plano de Subdivisión citado precedentemente.		
		5p-5q	Línea sinuosa de 207,44 m de longitud que une los puntos 5q y 5p y que coincide con parte del deslinde Oriente del Lote 4 con el Lote 2, según plano de Subd. Citado precedentemente.
5q	Intersección de la línea oficial Sur de Avda. Diagonal Los Presidentes con prolongación hacia el sur del deslinde Oriente del lote 4 con el lote 2. Según plano citado precedentemente.		
		5q-6'	Línea irregular que corresponde a la cota 900 y une los puntos 5q-6'.
6'	Intersección de la línea que corresponde a la cota 900 y el eje de la Quebrada de Macul (O11).		
		6'-7'	Línea sinuosa que corresponde al eje de la Quebrada de Macul y une los puntos 6' y 7'.

7'	Intersección del eje de la Quebrada de Macul (O11) y el Eje de la Av. Departamental.		
		7'-8	Línea irregular que corresponde al Eje de Av. Departamental y une los puntos 7'-8.
8	Intersección de Av. Departamental y el Eje de Av. Américo Vespucio.		
		8-1	Línea irregular que corresponde al eje de Av. Américo Vespucio y que une los puntos 8 y 1.

4. Modifícase en el Artículo 28°, Capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales, Párrafo 1° Macroáreas lo siguiente:

. Reemplácese en segundo párrafo, a continuación de palabra graficadas, la expresión "en el Plano P.R.C-P-86" por la siguiente nueva expresión "en el plano P.R.C-P-86 y sus modificaciones".

. Reemplácese en cuarto párrafo, a continuación de palabra graficados, la expresión "en el Plano P.R.C-P-86" por la siguiente nueva expresión "en el plano P.R.C-P-86 y sus modificaciones".

5. Modifícase en el artículo 29°, Capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales, Párrafo 2° Zonificación lo siguiente:

. Incorpórense al área urbana comunal las siguientes zonas del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), Subsectores Geográficos 11a tramo c, 11 tramo B (parcialmente) y 42; zonas de aplicación de Artículo 1° transitorio, equipamiento recreacional deportivo (Art. 5.2.4.1. PRMS) y Zona de Derrumbes y Asentamiento de Suelo (Art. 8.2.1.2. PRMS).

. Reemplácese nomenclatura de denominación de estas zonas por Zona R4, R11, Zona EQ-2, Zona EQ-3, Zona EQ-4 y Zona EQ-5 respectivamente.

6. Modifícase en el artículo 30°, Capítulo IV, Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales, Párrafo 2° Zonificación lo siguiente:

. Reemplácese la expresión "en el Plano P.R.C-P-86." por la siguiente nueva expresión "en el plano P.R.C-P-86 y sus modificaciones".

7. Modifícase el artículo 31° Capítulo IV Definición de Macroáreas, Zonificación, Usos de Suelo y Normas Especiales, Párrafo 3° Usos de suelo y Normas específicas en el siguiente sentido:

Agréganse en Áreas Consolidadas a continuación de Zona EQ-1 las siguientes nuevas zonas:

- . Zona R4
- . Zona R11
- . Zona EQ-2
- . Zona EQ-3
- . Zona EQ-4
- . Zona EQ-5

.

Zona R4:**USOS PERMITIDOS**

Vivienda.

Equipamiento de escala comunal regional e Intercomunal de todo tipo a excepción de equipamiento de: Esparcimiento y Turismo destinados a Discotecas, Quintas de Recreo, Moteles, Hospederías, Residenciales.

CONDICIONES DE SUBDIVISION Y DE EDIFICACION:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN		USO Residencial	USO Equipamiento
Densidad bruta máxima	Hab/Há	300	No Aplica
Superficie mínima predial	m2	2.000	2.000
Porcentaje máximo de ocupación de suelo		20	50
Coeficiente máximo de constructibilidad		0.2	0.5
Altura máxima de edificación	N° de pisos	4 p.	4 p.
	metros	14 m.	14 m.

Zona R11:**USOS PERMITIDOS**

Vivienda.

Equipamiento de escala comunal regional e Intercomunal de todo tipo.

CONDICIONES DE SUBDIVISION Y DE EDIFICACION:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN		USO Residencial	USO Equipamiento
Densidad bruta máxima	Hab/Há	200	No Aplica
Superficie mínima predial	m2	4.000	4.000
Porcentaje máximo de ocupación de suelo		15	40
Coeficiente máximo de constructibilidad		0.15	0.40
Altura máxima de edificación	N° de pisos	4 p.	4 p.
	metros	14 m.	14 m.

Zona EQ-2:**USOS PERMITIDOS**

Equipamiento regional e intercomunal y comunal de: áreas verdes, deportes, culto, cultura, educación, salud, comercio, servicios públicos y/o profesionales, seguridad, organizaciones comunitarias y esparcimiento – turismo a excepción de moteles.

CONDICIONES DE SUBDIVISION Y DE EDIFICACION:

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN		USO EQUIPAMIENTO
Densidad bruta máxima	Hab/Há	No Aplica
Superficie mínima predial (m2)	m2	10.000
Porcentaje máximo de ocupación de suelo		25
Coeficiente máximo de constructibilidad		0,25

Zona EQ-3:**USOS PERMITIDOS**

Equipamiento Comunitario de nivel comunal con vivienda. Se permitirá el desarrollo de proyectos habitacionales que concentren la densidad total del predio en un área de hasta un 30% de la superficie total.

Zona EQ-4:**USOS PERMITIDOS**

Son áreas existentes o proyectadas de propiedad fiscal, municipal o privada, de uso controlado o restringido, destinadas a acoger actividades deportivas y/o espectáculos de concurrencia masiva de público.

Las instalaciones y construcciones propias de su uso específico y las complementarias para su funcionamiento, incluidos los estacionamiento necesarios, serán los establecidos en el Art. 7.1.2. de la Ordenanza del PRMS y en el capítulo 8 del Título 4 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. La superficie máxima de ocupación del suelo con estas construcciones no podrá sobrepasar el 20% de la superficie total del predio.

Zona EQ-5:**USOS PERMITIDOS**

Corresponden a áreas que presentan inestabilidad estructural por estar constituidas por rellenos artificiales o por corresponder a pozos originados por actividades extractivas de materiales pétreos, áridos, arcillas y puzolanas.

Para los efectos del presente Plan, se reconoce la siguiente área, con sus respectivas normas técnico-urbanísticas:

CONDICIONES DE SUBDIVISION Y DE EDIFICACION:

NOMBRE DEL POZO	USO DE SUELO PERMITIDOS	SUPERFICIE PREDIAL MÍNIMA HÁ	% MAXIMO OCUPACIÓN SUELO	COEFICIENTE MÁXIMO CONSTRUCTIBILIDAD
Quebrada De Macul/ Canal las Perdices	(1) (4) Equipamiento de: - Áreas Verdes - Culto - Cultura - Recreacional/ Deportivo -Esparcimiento/ Turismo (2) Disposición Final de: -Residuos de la Construcción y/o Demoliciones (3) (4) Estaciones de: -Transferencia Exclusiva	3.00	10%	0.1

(1) Los equipamientos permitidos sólo considerarán las instalaciones mínimas complementarias a actividades al aire libre.

(2) Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7.2.3.4. de la Ordenanza del PRMS.

(3) Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 8.4.1.4. de Peligro Aviario de la Ordenanza del PRMS.

(4) Se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7.2.3.1. de la Ordenanza del PRMS.

La autorización municipal, para intervenir estas áreas con algunos de los usos de suelos permitidos, estará condicionada, además, al cumplimiento de las siguientes condiciones y/o estudios informados favorablemente por los organismos competentes:

- Mecánica de Suelos: Para la ejecución de los proyectos, los interesados

deberán realizar los correspondientes estudios de mecánica de suelos, los cuales deberán ser informados favorablemente por el Servicio Nacional de Geología y Minería, u otro organismo competente.

- Gases: Para los casos de rellenos artificiales deberá verificarse y garantizarse a través de los estudios correspondientes, la inexistencia de emanaciones de gases dañinos para la salud de la población.

- Taludes: Deberá resguardarse los bordes de la excavación de los pozos mediante obras necesarias de protección de taludes.

- Cierros: Deberá consultarse cierros de protección en el perímetro del predio.

2.- La documentación del expediente que conforma la presente "Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, Extensión del Límite Urbano, Peñalolén Nuevo", estará a disposición de la comunidad en dependencias de Asesoría Urbana de este municipio y en la página web www.penalolen.cl.

3.- Publíquese el presente decreto alcaldicio junto con el texto resolutivo en el Diario Oficial.

4.- Archívense copias oficiales del expediente que conforma la presente "Modificación al Plan Regulador Comunal de Peñalolén, Extensión del Límite Urbano, Peñalolén Nuevo", en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, en la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la Secretaría Regional Ministerial Metropolitana de Vivienda y Urbanismo y en Asesoría Urbana y Dirección de Obras de la Municipalidad de Peñalolén.

Anótese, comuníquese y transcribese el presente decreto a todas las direcciones y unidades municipales, al Juzgado de Policía Local de Peñalolén, publíquese, cúmplase y hecho, archívese.- Carolina Leitaó Álvarez-Salamanca, Alcaldesa.- Luz Marina Román Duk, Secretaria Municipal.

Lo que comunico a Ud. para su conocimiento.- Luz Marina Román Duk, Secretaria Municipal.